



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE SANTARÉM
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

Processo nº 0802516-63.2025.8.14.0051

MONITÓRIA (40)

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

Advogado do(a) AUTOR: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A

REU: ESCRITORIO DE SEIXO BETEL LTDA

Advogado do(a) REU: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274

SENTENÇA

Trata-se de **AÇÃO MONITÓRIA** ajuizada por **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU** em face de **ESCRITÓRIO DE SEIXO BETEL LTDA.**, todos devidamente qualificados na inicial.

A parte autora visa à cobrança de dívida no valor de R\$ 180.784,30 (cento e oitenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), consubstanciada em contrato de abertura de crédito e cartão de crédito empresarial.

Aduz que, em 22/02/2024, a parte ré aderiu ao cartão de crédito n.º 0004960456782420008, contraindo dívida de R\$ 52.835,47. Posteriormente, em 07/06/2024, foi celebrado contrato de abertura de crédito na modalidade "Crédito Fácil" sob o número C43330344-9, no valor de R\$ 75.900,00, a ser pago em 16 parcelas mensais, vencendo-se a primeira em 25/07/2024 e a última em 25/10/2025.

Sustenta que a parte ré não honrou com nenhuma das parcelas avençadas, gerando dívida atualizada de R\$ 127.948,83.

Assevera que a soma dos valores de ambos os contratos, devidamente atualizada conforme planilha apresentada, resulta no montante de R\$ 180.784,30. Afirmar ter esgotado as tentativas de solução extrajudicial e, diante da inadimplência, propõe a presente ação com fundamento no art. 700 do CPC, instruindo a exordial com cópias dos contratos, extratos, faturas e cálculo de ajuizamento.

Requer, no mérito, a procedência da ação, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo e a condenação da ré ao pagamento do valor indicado, acrescido de encargos contratuais e honorários advocatícios.

Juntou documentos de praxe.

Regularmente citada, a parte ré apresentou embargos à monitória (ID 141031900), nos quais sustenta, em suma, que a dívida é indevida e que não houve a formalização de contrato com a clareza e transparência exigidas.

Argumenta que as faturas dos cartões de crédito apresentadas contêm lançamentos genéricos e que os valores lançados não correspondem a obrigações efetivamente assumidas.

Alega, ainda, ausência de demonstração da destinação dos valores supostamente creditados em sua conta, bem como divergência entre os valores cobrados e o suposto contrato de crédito. Invoca, em seu favor, parecer contábil elaborado por profissional da área, com o intuito de demonstrar inconsistências nos lançamentos e ausência de liquidez e certeza dos valores cobrados.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para extinguir a ação monitória, ou, subsidiariamente, a realização de perícia contábil.

Juntou documentos de praxe.

A parte autora apresentou impugnação aos embargos (ID 141804049), rebatendo integralmente os argumentos da parte ré.

Assegura a validade dos documentos anexados, em especial os contratos firmados com assinatura digital certificada, a regularidade dos lançamentos, bem como a origem, destinação e inadimplemento dos valores cobrados.

Vieram os autos conclusos para decisão.

Relatei o necessário. Passo à fundamentação e decisão.

Estou por julgar procedente o pedido.

A presente demanda monitória tem por objetivo a constituição de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos moldes do art. 700 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a parte autora instruiu a petição inicial com documentos que demonstram de forma clara e consistente a relação jurídica mantida com a parte ré, notadamente: (i) a proposta de adesão a produtos e serviços bancários; (ii) a Cédula de Crédito Bancário n.º C43330344-9; (iii) faturas do cartão de crédito empresarial n.º 0004960456782420008; (iv) extrato bancário demonstrando utilização do crédito; e (v) planilhas de cálculo de débito atualizado.

A parte ré, por sua vez, apresentou embargos à monitória nos quais contesta genericamente a dívida, alegando a inexistência de contrato válido, irregularidade nos lançamentos e ausência de demonstração do vínculo jurídico. Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar, conforme passo a expor.

A parte ré não nega a existência da relação comercial com a autora, tampouco demonstra vício de consentimento apto a anular o contrato.

Os documentos juntados comprovam que houve formalização contratual com assinatura eletrônica por meio de certificado digital, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, dotada de presunção de autenticidade e integridade jurídica. Não foi juntada qualquer prova idônea a infirmar a veracidade do instrumento contratual.

As faturas do cartão de crédito empresarial, devidamente anexadas aos autos (IDs 138484221 a 138484231), discriminam os lançamentos financeiros, limites, encargos e saldo devedor.

A mera alegação genérica de imprecisão nos lançamentos, desacompanhada de prova de erro material ou de cobrança indevida, não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos documentos emitidos pela instituição financeira.

No tocante ao contrato de crédito n.º C43330344-9, além da cópia do instrumento contratual, a autora apresentou extrato bancário que comprova a efetiva disponibilização dos recursos em conta da parte ré (ID 136803569). A jurisprudência pátria é no sentido de que, uma vez demonstrada a liberação do crédito, presume-se a entrega da quantia pactuada, incumbindo à parte devedora o ônus de comprovar eventual ausência de repasse ou desvio de finalidade, o que não ocorreu.

A parte ré juntou parecer contábil elaborado por profissional contratado, com o objetivo de sustentar a imprecisão dos valores cobrados. Entretanto, tal documento não tem força probante suficiente para infirmar os cálculos apresentados pela instituição financeira, especialmente diante da ausência de contraditório técnico e da inexistência de impugnação específica aos valores discriminados nas planilhas da parte autora.

A produção de prova pericial contábil em ações monitórias é medida excepcional,

especialmente quando os documentos bancários são claros e suficientes à comprovação da dívida. A parte ré, além de não demonstrar efetiva complexidade nos lançamentos, tampouco indicou de forma técnica quais rubricas deveriam ser objeto de conferência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a simples alegação de cobrança indevida não é suficiente para justificar a realização de perícia contábil, quando os documentos juntados são aptos a instruir a demanda.

Ademais, a parte ré, em sua peça de embargos à monitória (ID 141031900 – pág. 16), afirma ter efetuado o pagamento parcial dos valores cobrados, alegando que parte do débito teria sido quitada anteriormente. No entanto, a mera alegação de quitação parcial, desacompanhada de qualquer prova documental mínima, não é suficiente para afastar a higidez dos valores apresentados pela parte autora, cuja planilha detalha a totalidade da dívida em aberto.

Importa destacar que caberia ao réu, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o ônus de comprovar o alegado pagamento, mediante juntada dos respectivos comprovantes ou extratos bancários correlatos. A ausência de qualquer documento hábil a demonstrar a suposta quitação enfraquece a tese defensiva e corrobora a presunção de veracidade das informações prestadas pela parte autora, sobretudo diante da existência de extratos e planilhas atualizadas que apontam a integral inadimplência dos contratos em questão.

Outrossim, não houve, por parte da ré, qualquer comprovação técnica ou documental de eventual excesso de juros ou encargos abusivos incidentes sobre o débito, limitando-se a suscitar tal alegação de forma genérica e desprovida de demonstração específica.

Ressalte-se que o valor a ser exigido não corresponde a cálculo unilateral da autora, mas sim ao valor original do débito contratado, sendo que a atualização monetária e os acréscimos legais serão oportunamente determinados por este juízo no dispositivo da presente sentença, conforme os parâmetros legais e contratuais aplicáveis.

Dessa forma, restando comprovados a existência da relação contratual, a utilização efetiva dos valores e o inadimplemento, não resta a este juízo outra alternativa que não seja a procedência do pedido monitório, com a constituição do título executivo judicial.

Por fim, destaco que o valor original do débito é composto por duas obrigações distintas assumidas pela parte ré perante a instituição financeira autora: a primeira, no montante de R\$ 51.456,44 (cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), refere-se à utilização do cartão de crédito empresarial nº 0004960456782420008, cuja fatura deixou de ser adimplida; a segunda, no valor de R\$ 75.900,00 (setenta e cinco mil e novecentos reais), decorre do contrato de abertura de crédito na modalidade “Empréstimo Crédito Fácil”, firmado sob o nº C43330344-9, o qual previa restituição parcelada do valor disponibilizado, tendo ocorrido inadimplemento desde a primeira parcela.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, com

fundamento no artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil, para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R\$ 127.356,44 (cento e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), incidindo os encargos conforme previsto no contrato até o ajuizamento da ação. Após o ajuizamento, incide correção monetária pelo INPC e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, razão pela qual fica convertido o mandado inicial em mandado executivo, com fulcro no art. 701 e parágrafos do CPC.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, advertindo-se que o não pagamento das custas no prazo legal ensejará o encaminhamento do crédito para a inscrição em Dívida Ativa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Santarém, data registrada no sistema.

COSME FERREIRA NETO
Juiz de Direito